



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2026.0000635615

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 1505329-58.2021.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que é apelante DIEGO HENRIQUE DA SILVA ZANETTI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: **Por v.u., negaram provimento ao recurso.**, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEX ZILENOVSKI (Presidente) E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.

São Paulo, 2 de julho de 2026.

FRANCISCO ORLANDO

Relator(a)

Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

@Apelação Criminal 1505329-58.2021.8.26.0526.

Apelante: Diego Henrique da Silva Zanetti.

Apelado: Ministério Público.

2ª Vara da Comarca de Salto.

Voto nº 56.648 - Relator.

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Diego Henrique da Silva Zanetti foi condenado a um ano, onze meses e dez dias de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos, por tráfico de drogas. O réu foi flagrado com pequenas quantidades de crack e cocaína, além de R\$ 10,00, em local conhecido por tráfico. Em juízo, admitiu a traficância para sustentar seu vício.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) desclassificar o crime de tráfico de drogas para uso pessoal, conforme artigo 28 da Lei de Drogas, e (ii) afastar a agravante e a causa de aumento de pena.

III. Razões de Decidir

3. Embora a quantidade de drogas apreendidas não seja exagerada, o Apelante confessou em juízo que estava no local da abordagem comercializando os entorpecentes, e a confissão encontrou respaldo nas demais provas.

4. Pena base aplicada no mínimo legal, majorada por conta da causa de aumento da proximidade de equipamento público, e na sequência reduzida na fração máxima em decorrência do reconhecimento do tráfico privilegiado. Substituída por restritivas de direitos, com o regime inicial aberto para a hipótese de reconversão

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A desclassificação do fato para o tipo do art. 28, da Lei de Drogas, é inviável quando o agente confessa em juízo a prática do tráfico e a confissão encontra respaldo nas demais provas.

Legislação Citada:

Lei nº 11.343/2006, art. 28, caput; art. 33, caput; art. 40, III. Código Penal, art. 61, II, "j".

Jurisprudência Citada:

Informação sobre jurisprudência não foi encontrada no conteúdo fornecido.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Ao relatório da respeitável sentença de fls. 208/218 acrescenta-se que o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Salto condenou **Diego Henrique da Silva Zanetti** a cumprir pena de um (01) ano, onze (11) meses e dez (10) dias de reclusão, no regime aberto, substituída por prestação de serviços e prestação pecuniária, e a pagar cento e noventa e quatro (194) dias/multa, por infração ao artigo 33, *caput*, c.c. os artigos 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006, e 61, inciso II, alínea “j”, da Lei Penal.

Irresignado, o réu recorre pretendendo a desclassificação do fato para o tipo do artigo 28, da Lei Antidrogas, ao argumento de que as drogas apreendidas se destinavam ao consumo pessoal e não ao tráfico. Subsidiariamente requer o afastamento da agravante e da causa de aumento, com reflexos na pena (fls. 248/255).

Contrarrazoado o recurso (fls. 264/268), a Procuradoria Geral de Justiça requereu a correção de erro material no dispositivo da sentença. No mérito, opinou pelo improvimento.

É o relatório.

O Apelante foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, *caput*, c.c. os artigos 40, inciso III, ambos da Lei Federal nº 11.343/06 e 61, inciso II, alínea “j” (calamidade pública) do Código Penal, porque no dia 1º de março de 2021, por volta de 18:40 horas, na Rua das Piabas, altura do nº 410, Parque de São José, nas imediações de local onde se realizam atividades recreativas, esportivas e de lazer, na cidade e Comarca de Salto, durante período de calamidade pública, trazia consigo, para destinar ao consumo de terceiros, ***04 (quatro) porções de “crack”, com peso líquido de 0,22g (vinte e dois centigramas) e 12 (doze) porções de “cocaína”, com peso líquido de 4,12g (quatro gramas e doze centigramas)***, substâncias que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

determinação legal ou regulamentar.

De acordo com a denúncia, guardas municipais avistaram o réu estava abaixado em uma área de mata, ao lado da área de lazer existente no local dos fatos, suspeitaram do comportamento, resolveram abordá-lo, e ele jogou no chão uma porção de cocaína. Na busca pessoal os guardas localizaram em poder dele a quantia de R\$10,00 (dez reais). Indagado, ele revelou que estava há quatro dias na cidade vendendo drogas e indicou local onde mantinha onze porções de cocaína e quatro pedras de “crack”, possibilitando a apreensão dos entorpecentes.

O boletim de ocorrência (fls. 02/04), o auto de exibição e apreensão (fls. 07), laudo de constatação preliminar (fls. 08), o laudo definitivo das drogas (fls. 84/87) e o laudo pericial do local da abordagem (fls. 94/95) demonstram a materialidade do delito.

Preso em flagrante delito, o réu negou a traficância, sustentando que na época do fato se desentendeu com o pai e foi de carona para a casa de um amigo, na cidade de Salto. Sentiu vontade de usar drogas, foi a uma biqueira e comprou uma porção de cocaína. Deu uma cédula de R\$20,00 e recebeu R\$10,00 de troco. Guardas civis o abordaram e entregou a porção de cocaína. O guarda apreendeu seus R\$10,00 e o levou para o mato, onde foi agredido. Em seguida os guardas apareceram com mais drogas, que não lhe pertenciam. É viciado há quatro anos, e usa somente cocaína (fls. 11/12).

Em juízo acabou admitindo a traficância, alegando que saiu de Indaiatuba e foi para a cidade de Salto. É usuário, mas estava vendendo drogas no local da abordagem. Acabou se envolvendo com o tráfico porque precisava de dinheiro para comprar entorpecente para seu consumo. Foi a única vez que fez isso e se arrependeu muito (gravação audiovisual).



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

O guarda municipal *Eduardo Henrique Aparecido de Sousa* narrou em contraditório que estavam patrulhando pelo bairro, e ao se aproximarem da área de lazer, local conhecido pelo tráfico, onde havia crianças brincando, avistaram o réu abaixado numa área de mata. Ao perceber a aproximação da viatura o réu se afastou e soltou algo no seu percurso, o que posteriormente se apurou ser um pino de cocaína. Com ele havia R\$10,00. O réu indicou local onde, sob um paralelepípedo, mantinha 11 porções de cocaína e 04 tubetes com 'crack'. Dali foram para local onde o réu disse que estaria seu documento de identificação, mas no local indicado ele alegou que na verdade pretendia pegar seu aparelho celular para ligar para o pai. Autorizaram a ligação, o réu conversou com o pai _ *Ricardo Caetano Zanetti* _, o cientificaram do que havia ocorrido, e ele pediu para liberar seu filho, pois era a única fonte de renda da família, sem fornecer detalhes. Não conhecia o réu (gravação audiovisual).

No mesmo sentido o depoimento prestado pelo guarda *Marcos Roberto Carlos* (gravação audiovisual).

Na fase policial os policiais forneceram a mesma dinâmica para os fatos (fls. 05/06).

Pois bem.

Em que pese o esforço e a dedicação revelados pela defesa técnica, a prova é segura no sentido de que as drogas apreendidas pertenciam ao Apelante, e que ele estava se dedicando à traficância.

Embora na fase extrajudicial o réu tenha negado o propósito mercantil na conduta, em juízo, cercado de todas as garantias constitucionais, e evidentemente após se entrevistar com sua defensora, confessou que estava no local da abordagem vendendo entorpecentes. E procurou se justificar, alegando que é usuário, precisava de dinheiro para



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

comprar entorpecente para seu consumo e resolveu traficar.

A confissão encontrou respaldo nos relatos dos guardas em contraditório, os quais, a rigor, só fizeram confirmar a versão que ouviram do Apelante, por sinal a mesma que ele forneceu quando do interrogatório judicial.

Para a condenação por tráfico de drogas não é indispensável que o agente seja surpreendido em pleno ato de venda. Basta que traga consigo, guarde e mantenha em depósito o entorpecente com o propósito de destiná-lo ao consumo de terceiros, o que está bem caracterizado nos autos.

Inviável, conseqüentemente, a desclassificação do fato para crime de menor potencial ofensivo.

A pena base foi aplicada no mínimo legal, na sequência incidiu corretamente a causa de aumento (de natureza objetiva), porque o réu praticava o tráfico nas imediações de recinto onde se realiza atividades recreativas, esportivas e de lazer, e em seguida aplicou a causa especial de diminuição na fração máxima.

A causa de aumento da pandemia não atuou para majorar a pena.

A privação de liberdade foi substituída por penas restritivas de direitos, e o regime prisional, para a hipótese de reconversão, é o mais brando.

Ante o exposto, o meu voto **nega provimento** ao recurso.

FRANCISCO ORLANDO

Relator

Itu, 18 de junho de 2026.

Ao
Vornei Zanuni Júnior
Em mãos

Assunto: Formaliza termos de negociação para cessão de cotas sociais da empresa Água Boa Dugri Ltda – CNPJ 23.282.454/0001-06.

Prezado Senhor,

Em continuação do quanto anteriormente conversado, tem esta a finalidade de formalizar os termos da negociação para cessão de cotas sociais da empresa Água Boa Dugri Ltda – CNPJ 23.282.454/0001-06, como se segue:

1. DO OBJETO.

1.1. Constitui objeto da presente proposta a cessão integral da totalidade das quotas sociais detidas por Eduardo Silveira Arruda e Glicério Silveira Arruda na sociedade ÁGUA BOA DUGRI LTDA., com a conseqüente transferência do controle societário, administrativo, financeiro, comercial, operacional e empresarial ao adquirente Vornei Zanuni Júnior, pessoa física.

1.2. A operação compreenderá a transferência da empresa em funcionamento, com sua estrutura operacional, seus ativos, contratos, obrigações, riscos empresariais, passivos, relações comerciais e demais elementos necessários à continuidade da atividade econômica.

1.3. A presente proposta não se confunde com simples venda isolada de bens ou equipamentos, tratando-se de proposta de transferência de controle societário de empresa operacional, com assunção global dos riscos inerentes ao negócio pelo adquirente.

2. DOS ATIVOS INCLUÍDOS NA OPERAÇÃO.

2.1. Integram a operação os ativos tangíveis e intangíveis relacionados no ANEXO I, a ser incorporado aos instrumentos definitivos, incluindo, entre outros:

- I – máquinas e equipamentos industriais;
- II – sistema de envase;
- III – equipamentos de laboratório e análise de água;
- IV – reservatórios, instalações, tubulações e equipamentos vinculados à atividade;
- V – veículos relacionados no Anexo I;



- VI - móveis e equipamentos administrativos;
- VII - fundo de comércio;
- VIII - carteira de clientes ativos;
- IX - licenças e autorizações operacionais;
- X - marca "ÁGUA FONTE PRIMAVERA";
- XI - contrato de arrendamento de direitos minerários;
- XII - demais bens, direitos e elementos empresariais vinculados à atividade da sociedade.

2.2. Os ativos serão transferidos no estado físico, jurídico, operacional e documental em que se encontram, competindo ao adquirente realizar, antes da assinatura dos instrumentos definitivos, as verificações técnicas, que entender necessárias.

2.3. A assinatura do contrato definitivo importará declaração de aceitação plena da condição dos ativos, sem possibilidade de futura alegação de desconhecimento, vício aparente, insuficiência de informação ou frustração de expectativa econômica, salvo hipótese de dolo comprovado dos cedentes.

3. CESSÃO DE COTAS SOCIAIS.

A cessão de cotas sociais será realizada através de instrumento particular, tendo como cedentes os sócios Eduardo Silveira Arruda e Glicério Silveira Arruda e como cessionário Vornei Zanuni Júnior, no qual constará o valor da cessão das cotas sociais, a relação de ativo que permanecerá na empresa Água Boa Dugri Ltda - CNPJ 23.282.454/0001-06.

4. VALOR DA CESSÃO DAS COTAS SOCIAIS.

A cessão das cotas sociais será mediante o pagamento da quantia de **R\$ 628.015,27** (seiscentos e vinte e oito mil, quinze reais e vinte e sete centavos), em moeda corrente nacional (de pagamento no ato da assinatura do contrato de cessão) e mediante assunção pelo cessionário dos parcelamentos de débitos junto à Receita Federal do Brasil, hoje no valor de **R\$ 371.984,73** (trezentos e setenta e um mil, novecentos e oitenta e quatro reais e setenta e três centavos), a seguir relacionados:

- a) **44** (quarenta e quatro) parcelas mensais reajustáveis no valor atual de **R\$ 7.073,14** (sete mil, setenta e três reais e quatorze centavos) cada, de vencimento a partir de 30/07/26 (cód. 0211.00012.0040434865.25-54);
- b) **21** (vinte e uma) parcelas mensais reajustáveis no valor atual de **R\$ 10.987,49** (dez mil, novecentos e oitenta e sete reais e quarenta e nove centavos) cada, de vencimento a partir de 30/07/26 (cód. 0211.00012.0037853313.24-02).

Observação: as parcelas mensais são reajustáveis pela SELIC.

